

1500993-36.2022.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Mariana Teixeira Salviano da Rocha

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/10/2022

... perpetração, pelo réu, do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Ora, é inequívoco que o acusado trazia consigo substâncias entorpecentes para fins de tráfico, conforme: 01) os coerentes e insuspeitos depoimentos dos Policiais Militares, os quais narraram, em uníssono e verossimilmente, que, após receberem denúncia de que no local dos fatos promovia-se o tráfico ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí/ Foro de Tatuí

1ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí - CEP 18278-440, Fone: (15) 3251-4013, Tatuí-SP - E-mail: tatui1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500993-36.2022.8.26.0571

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2201160/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 26338083 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2201160 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Réu:

DANIEL DOS SANTOS CHAVES

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Data da Audiência:

29/09/2022

Réu Preso

Em 29 de setembro de 2022, às 13:30h, por meio da plataforma Microsoft Teams, onde virtualmente se encontrava a Exma. DR.^a MARIANA TEIXEIRA SALVIANO DA ROCHA, MM^a Juíza de Direito Titular, comigo Escrevente Técnico Judiciário ao final nomeado, pela MM^a Juíza foi determinado que se abrisse a presente teleaudiência, o que foi feito, com as formalidades legais. Apregoadas as partes, virtualmente se achavam: o representante do Ministério Público, na pessoa do DR. CARLOS EDUARDO POZZI, DD. Promotor de Justiça da Comarca de Tatuí, o réu DANIEL DOS SANTOS CHAVES, bem como sua Defensora Técnica, DRA. Keila Ferreira Poles OAB 375705/SP. Ainda, encontravam-se na sala de reunião virtual as testemunhas Cainã Dayan Moraes da Silva (PM) e William da Silva Weiss (PM). INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes na realização do ato de forma virtual, foi dada a oportunidade de o acusado se entrevistar reservadamente com a sua Defensora. Em seguida, foram ouvidas as testemunhas acima mencionadas, passando-se ao interrogatório do réu. As perguntas foram inicialmente formuladas pela MM^a Juíza de Direito, eis que as partes não solicitaram que as inquiries fossem por elas iniciadas. Nada obstante o encerramento do Sistema Remoto de Trabalho e do Sistema Escalonado de Retorno ao Trabalho Presencial, a presente audiência foi realizada por meio de videoconferência, através da plataforma Microsoft Teams, conforme disciplina já

estabelecida pela Corregedoria Geral da Justiça no Comunicado CG nº 284/2020 (cf. artigo 8º do Provimento CSM nº 2651/2022). Por fim, devido à instabilidade na rede de internet, cada oitiva será gravada em arquivo individual, identificados, para que não haja o risco de perda de a gravação, acaso toda a solenidade seja gravada em apenas um arquivo. Na sequência, pela MM. Juíza de Direito foi dito: Não havendo mais provas a serem produzidas ou colhidas, dou por encerrada a instrução e concedo a palavra às partes, para os debates. Os debates orais foram gravados em audiovisual, na forma acima mencionada. Ato contínuo, pela MM. Juíza de Direito foi proferida a seguinte SENTENÇA: "Vistos. O réu DANIEL DOS SANTOS CHAVES, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 - "Lei de Drogas", eis que, no dia 25 de julho de 2022, por volta das 16h30, na Rua Engrácia Soares Fogaça, nesta cidade e Comarca de Tatuí, supostamente trazia consigo, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 09(nove) porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 8,25 gramas, outas 09(nove) porções de cocaína ("aricanduva"), com peso bruto aproximado de 6,18 gramas, 03(três) porções de crack, subproduto da cocaína, com peso bruto aproximado de 1,64 gramas, e, finalmente, 05(cinco) porções de Cannabis sativa L, entorpecente vulgarmente conhecido como maconha, com peso bruto aproximado de 7,65 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo consta da Denúncia, Polícias Militares achavam-se em serviço quando receberam uma solicitação de atendimento de ocorrência versando sobre uma denúncia de tráfico de drogas e, de imediato, dirigiram-se ao local indicado, onde visualizaram o acusado parado na via pública, trazendo consigo uma sacola. Ocorre que, ao perceber a aproximação da viatura policial, o réu lançou a sacola sobre o muro de uma residência e, na sequência, emitiu fuga do local, entretanto, após breve perseguição, fora alcançado pelos milicianos. Ato contínuo, ao Agentes Públicos verificaram que, na sacola anteriormente descartada por DANIEL havia 09(nove) porções de cocaína do tipo aricanduva, 09(nove) eppendorfs de cocaína, 03(três) porções de crack, além de 05(cinco) porções de maconha, entorpecentes que, em tese, eram destinados à venda. Por fim, os policiais encontraram, no bolso do acusado, a quantia de R\$ 67,00 (Sessenta e Sete Reais), em dinheiro, valores supostamente percebidos com o comércio ilegal de drogas que DANIEL promovia no local. O réu foi notificado (fl. 82) e apresentou Defesa Prévia (fls. 93/95), após o que, por Decisão proferida no dia 21 de setembro de 2022, a Denúncia foi recebida (fls. 98/100). Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum pelas partes, ultimando-se com o interrogatório do réu, tudo gravado em audiovisual, em arquivos de mídia importados ao sistema SAJ do Tribunal de Justiça, conforme Comunicado Conjunto 1350/2020. Em sede de alegações finais, o Órgão Ministerial postulou pela condenação do acusado nos exatos termos da Denúncia, enquanto a Defesa Técnica, de outro lado, pugnou, preliminarmente, pela nulidade processual decorrente de suposta ilegalidade da prisão, eis que os Polícias Militares teriam agido com excesso durante o flagrante, lesionando fisicamente o acusado. Subsidiariamente, pretende o reconhecimento do tráfico privilegiado e a concessão de benesses legais. Folha de Antecedentes às fls. 29/35 e Certidão de Distribuição Criminal às fls. 36/38. É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDIDO. Pois bem, a pretensão acusatória merece ser julgada PROCEDENTE, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência de todas as elementares do delito de tráfico de entorpecentes, que se configurou consumado, não havendo dúvidas quanto à autoria, bem patenteada a tipicidade da conduta. Inicialmente, no que diz respeito à preliminar de nulidade processual, considerando que a questão já fora objeto de apreciação pelo Juízo na Decisão de fls. 93/95, não sobrevivendo durante a instrução criminal novos contornos que indicassem que os Polícias Militares estivessem imbuídos de animus laedendi quando procederam à prisão em flagrante do acusado, reporto-me aos fundamentos lançados naquela decisão para afastar a preliminar aventada nesta oportunidade, descabendo falar-se em nulidade da prisão e, por derivação, das provas dela decorrentes. Ademais, ao serem ouvidos nesta data, os Agentes Públicos negaram qualquer excesso durante a abordagem ao réu, sustentando que eventual truculência durante o ato se deu em razão de DANIEL oferecer resistência à prisão. Dessarte,

não vislumbro abuso por parte dos Agentes Públicos capaz de ensejar a nulidade da prisão em flagrante ou, ainda, a apuração da conduta dos milicianos por eventual abuso, haja vista que, aparentemente, os Policias Militares limitaram-se a reagir à resistência oferecida por DANIEL durante o ato, impelindo os Agentes Públicos a fazerem uso da força necessária para a sua contenção, em aparente cumprimento de dever legal. Ante o exposto, inexistindo ilegalidade na prisão a ser reconhecida, rejeito a preliminar de nulidade processual. No mais, quanto ao mérito, observo que a materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), pelo Boletim de Ocorrência (fls. 05/07), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 08), pelo auto de constatação preliminar (fls. 09/10), pelo laudo de exame pericial em substância entorpecente (fls. 72/76) e, finalmente, pela contundente prova oral produzida. A autoria é igualmente evidente e clara. Vejamos: O réu DANIEL DOS SANTOS CHAVES, em solo policial (Termo de Interrogatório à fl. 04), negou que traficava substâncias entorpecentes, asseverando que, há mais de 10(dez) anos, é usuário de cocaína, crack e maconha, sendo que encontrou a sacola contendo as substâncias entorpecentes em meio a um entulho, na rua em que fora abordado. Contou que dinheiro encontrado em seu poder é proveniente do seu trabalho como bartender. Em Juízo (interrogatório gravado em audiovisual, em arquivo de mídia importado ao sistema SAJ), disse que estava em frente a sua casa, pois havia acabado de chegar do serviço. Passou na vila esperança, comprou uma pedra de crack e usou. Viu um moleque escondendo a sacola na esquina de sua casa e sabia que ali tinha droga e viu uma oportunidade para usar droga sem pagar e foi ver o que tinha na sacola, com a intenção de pegar o crack. Quando estava olhando a sacola, um policial se aproximou e ele colocou a sacola no lugar e saiu com o crack que já tinha pegado. Acabou por correr pois já tinha feito uso de entorpecente. Falou para os policiais do moleque que estava vendendo e que este havia já descido algumas ruas. É garçom. Já foi processado. Analisando sua autodefesa - colhida com total observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa -, nota-se que o acusado, na intenção de se ver livre de sua responsabilidade penal, negou a prática delitiva, apresentando versão fantasiosa de que teria visto um adolescente escondendo a sacola de drogas e foi até o local a fim de retirar da sacola eventuais porções de crack. A versão do réu veio desacompanhada de qualquer elemento probatório e não se coaduna com as demais provas colhidas. É certo que os milicianos viram exclusivamente o réu com a sacola e nada disseram acerca da existência de terceiro no local ou nas proximidades. Vejamos: A testemunha William da Silva Weiss, Policial Militar, ao ser ouvida em solo policial (Termo de Depoimento à fl. 02), disse que estavam em patrulhamento de rotina quando foram acionados via COPOM para apurar uma denúncia de tráfico de drogas, momento em que se deslocaram até o local indicado e visualizaram um indivíduo parado com uma sacola azul em mãos. Contou que, ao avistar as viaturas da polícia, referido indivíduo jogou a sacola sobre o muro de uma residência e tentou empreender fuga, no entanto, lograram êxito em abordá-lo. Esclareceu que, ao verificarem o que havia no interior da sacola dispensada, localizaram 09(nove) porções de cocaína tipo aricanduva, 09(nove) porções de cocaína embalada em eppendorf, 05(cinco) porções de maconha, e 03(três) porções de substância análoga a crack, além da quantia de R\$ 67,00 (Sessenta e Sete Reais), em dinheiro, que estava em sua bermuda. Por fim, esclareceu que foi necessário

uso de algemas, devido à tentativa de fuga já que o acusado resistiu em ser algemado, bem como que, ao ser indagado, o réu alegou que achou a droga e iria vendê-las. Em Juízo (depoimento gravado em audiovisual, em arquivo de mídia importado ao sistema SAJ), disse que em estavam em patrulhamento pelo cidade de Tatuí e houve denuncia via Copom de que havia um rapaz realizando o trafico no endereço apontado nos atos. Viu um individuo com uma sacola azul e ele ao ver a viatura jogou a sacola e saiu correndo. Conseguiram alcança-lo, ele resistiu a prisão, houve necessidade de força moderada. Não conhecia o réu. O réu primeiro disse que a sacola era para venda, depois falou que era para uso e depois que havia achado. Não aparentava estar sob efeito de substancia entorpecente. Convergindo em mesmo sentido, o também Policial Militar Cainã Dayan Moraes da Silva, testemunha arrolada em comum pelas partes, que, em sede policial (Termo de Depoimento à fl.

02), corroborou integralmente a versão de seu colega de corporação. Em Juízo (depoimento gravado em audiovisual, em arquivo de mídia importado ao sistema SAJ), disse que estavam em patrulhamento de rotina, quando sobreveio via Copom notícia de tráfico no local dos fatos. Foram ao local, visualizaram o réu com uma sacola azul na mão. O réu ao avistar a viatura tentou jogar a sacola por um muro, mas a sacola bateu na parede e caiu. O réu tentou fugir, mas foi alcançado. Na sacola havia os entorpecentes. Não conhecia o réu anteriormente. Não se recorda se o réu disse algo sobre os entorpecentes, acredita que disse ter encontrado. O réu não aparentava estar sob efeito de substância entorpecente. Em relação à validade e à eficácia probatória dos depoimentos dos Agentes Públicos, impende destacar que nossos tribunais vêm rechaçando qualquer análise discriminatória quanto aos seus testemunhos, atribuindo-lhes valores idênticos às versões judiciais de demais testemunhas. Até mesmo porque, in casu, inexistem motivos para desqualificar os depoimentos dos Policiais Militares, pois não há provas ou indícios nos autos indicando que estes pretendem incriminar injustamente o réu ou faltar com a verdade. Por tais razões, seus testemunhos merecem normal credibilidade e valor probatório. Neste sentido: Furto Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes dos guardas municipais, da testemunha e na confissão policial e judicial do réu Validade Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, principalmente se o acusado, ao ser interrogado perante a autoridade policial e em Juízo, tudo admitiu, Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos agentes públicos, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de agente público não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. (TJ-SP – APL: 00038815620128260198 SP 0003881-56.2012.8.26.0198, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 20/03/2014, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/03/2014) (grifos aditados). Assim sendo, examinando o arcabouço probatório emergentes dos autos, nota-se a cabal comprovação de perpetração, pelo réu, do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Ora, é inequívoco que o acusado trazia consigo substâncias entorpecentes para fins de tráfico, conforme: 01) os coerentes e insuspeitos depoimentos dos Policiais Militares, os quais narraram, em uníssono e verossimilmente, que, após receberem denúncia de que no local dos fatos promovia-se o tráfico de drogas, para lá se dirigiram, onde surpreenderam DANIEL na via pública em posse de uma sacola que, por sua vez, ao notar a aproximação dos milicianos, adotando comportamento deveras suspeito, dispensou a sacola que trazia consigo, colocando-se em fuga; 02) a efetiva apreensão de substâncias entorpecentes que eram trazidas pelo réu no interior da sacola que, anteriormente, dispensara ao notar a aproximação das viaturas da Polícia Militar, bem como a localização de certa quantia em dinheiro que DANIEL trazia consigo, valores provenientes da venda de entorpecentes; 03) o laudo pericial de fls. 72/76, o qual concluiu que as substâncias que o acusado trazia consigo quando abordado pelos Agentes Públicos tratam-se de entorpecente listado na Portaria SVS/MS 344/98 como drogas ilícitas e; finalmente, 3) as circunstâncias do caso concreto, a se destacar o acondicionamento das drogas em porções individualizadas, tipicamente embaladas para o comércio. Assim, indisfarçável é a finalidade mercantil das porções de entorpecentes apreendidas. Deveras, a infração penal de tráfico de entorpecentes é crime de ação múltipla e conteúdo variado, bastando, portanto, que o agente pratique qualquer um dos verbos nucleares contidos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 – “Lei de Drogas”, com a intenção de traficar entorpecentes, para que o delito previsto no dispositivo legal retro mencionado reste configurado. Estabelecida esta premissa e escorada na previsão legal contemplada no § 2º, do art. 28, da Lei nº 11.343/06 – “Lei de Drogas”, verifico que as circunstâncias fáticas estão a evidenciar o dolo do réu de traficar a droga apreendida. Com efeito, tem-se: 01) a forma de acondicionamento das substâncias,

embaladas em porções individualizadas, prontas para serem comercializadas; e 02) a ausência de apreensão de apetrechos destinados ao uso de entorpecentes. Válido mencionar que as fundamentações acima expostas foram utilizadas no precioso voto da lavra do Des. Rel. Penteado Navarro nos autos da Apelação 0005659-54.2010.8.26.0320, TJSP, 9ª Câmara de Direito Criminal, d.j. 24/11/2011, r. 28/11/2011, o qual transcrevo em parte: “Outrossim, havendo conhecimento de que o local onde os apelantes se encontravam era “ponto de tráfico” e, ainda, levando-se em consideração a quantidade da droga apreendida (8,9 g de “cocaína” em pedra e 3,2 g em pó), bem como a sua forma de acondicionamento (27 invólucros de plástico contendo pedrinhas de cor amarela, envoltos por plástico, sendo 4 na cor azul e 23 na cor branca, além de outros 27 invólucros da mesma substância e 11 invólucros tipo “eppendorf” de plástico incolor com tampa, contendo pó de cor amarela - fls. 76/79), não resta qualquer dúvida de que os apelantes praticavam o comércio de drogas no local. Note-se que uma das principais circunstâncias indicadoras de tráfico é a quantidade de tóxico. E, para mim, tal mensuração deve partir da overdose (dose insuportável ou excessiva para alguém). Segundo a literatura médica, a reação letal ou não letal da “cocaína” em usuários depende de variados aspectos. Doses consideradas pequenas, cerca de 0,02g, podem ser suficientes para esse efeito (cf. Delton Croce e Delton Croce Júnior, Manual de Medicina Legal, 5ª ed., Saraiva, 2004, pág. 636). Logo, apreendidas 3,2 gramas da droga em pó, teremos cerca de 160 doses letais (excessivas ou insuportáveis) ao usuário. Até porque o uso continuado de “cocaína” provoca o “enfraquecimento das funções psíquicas em geral, cansaço, irritabilidade, inquietação e insatisfação” (cf. Edevaldo Alves da Silva, Tóxicos, 1ª ed., Bushatsky, 1979, pág. 82). Destarte, a conduta inserida em qualquer dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei de Drogas, implica em tráfico, onde o dolo é sempre genérico. Daí segue não ser indispensável para o caso a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga ou de associação para tanto, bastando o conjunto de indícios e presunções (circunstâncias ligadas ao fato probando) que envolve o agente acusado. Sem dúvida, o juiz não pode desprezar as regras de experiência comum (praesumptiones hominis), ou seja, a ordem normal das coisas. A experiência comum é aquele conhecimento adquirido pela prática e pela observação do cotidiano. Nesse sentido há manifestações da doutrina e da jurisprudência (cf. José Frederico Marques, Elementos de Direito Processual Penal, 1ª ed., Bookseller, 1997, vol. II, § 95, item 525, pág. 346, nota 9; Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., 2011, art. 239, item 4, págs. 544-5; Guilherme Madeira Dezem, Da Prova Penal, 1ª ed., Millennium, 2008, cap. IV, item, 12.2, págs. 272; STF, 2ª T., HC 70.344/RJ, rel. Min. Paulo Brossard, RTJ, 149/521; STJ, 6ª T., HC 15.736/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU, 23/04/01, pág. 189; LexSTF, 182/356; RT, 673/357, 711/378, 728/543, 744/602, 748/599, 758/583, 769/602 e 854/654: RJDTCrimSP, 5/167, 6/137, 7/105, 16/133, 25/324 e 28/209). Para Fernando de Almeida Pedroso, “em sede de tráfico de substância entorpecente, constituem prova indiciária do malsinado e vil comércio, exemplificativamente, a quantidade apreendida de estupefacientes, denotando sua incompatibilidade com a destinação para o próprio uso; a forma de fragmentação e acondicionamento do tóxico, confeccionado em diversas embalagens ou unidades distintas e individuais, indicando o propósito de venda a varejo” (cf. Prova Penal, 2ª ed., RT, 2004, item 5, pág. 96) Nessa linha de entendimento, é a jurisprudência atualmente majoritária (cf., verbi gratia, RTJ, 149/521; RSTJ, 142/454 e 169/499; RJTJERGS, 177/57; LexJTJ, 165/334, 170/288, 174/333, 180/284, 186/305, 205/314, 208/272 e 277/523; RT, 537/335, 675/406, 714/357, 718/394, 727/478, 729/542, 737/684, 739/639, 740/634, 747/642, 776/663, 779/554, 789/536, 793/576, 793/727, 800/597, 801/606, 807/597, 832/588. Portanto, provado que se faz presente a elementar do tipo substância entorpecente (cf. o laudo pericial de fls. 72/76) e demonstrado que o réu incorreu em verbo nuclear contido no artigo 33, caput, da Lei nº 11343/06 – trazer consigo –, fazendo-o com a inegável e nítida intenção de traficar drogas (elemento subjetivo do tipo), resta caracterizada a infração penal indicada no dispositivo legal retro mencionado. Certo, portanto, que o réu perpetrou o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, não incorrendo em hipóteses de exclusão da ilicitude e/ou da culpabilidade, emerge-se o jus puniendi, razão pela qual passo a

dosimetria da pena a lhe ser imposta, nos termos do quanto disposto no artigo 68 do Código Penal. Na primeira fase, atenta às diretrizes gerais traçadas no artigo 59 do Código Penal e, sobretudo, às específicas dispostas no artigo 42 da Lei 11.343/2006, verifico que as circunstâncias são desfavoráveis ao réu, tendo em vista a variedade de entorpecentes encontrados em seu poder – cocaína, crack e 'maconha', um deles de alto poder nocivo, bem como porque DANIEL ostenta duas condenações transitadas em julgado (processos nº 0008525-25.2012.8.26.0624 e 0013562-62.2014.8.26.0624 – cf. Folha de Antecedentes de fls. 29/35 e Certidão de Distribuição Criminal de fls. 36/38), ambas caracterizadoras da reincidência, devendo uma delas ser valorada nesta etapa como maus antecedentes, enquanto a remanescente será considerada na fase seguinte para o agravamento da pena. Assim, diante dos maus antecedentes do réu e da apreensão de uma variedade de drogas, elevo a reprimenda legal em 1/6, e fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa. Em segunda fase, considerando que o acusado carrega status de multirreincidente específico, o incremento da pena em razão da agravante do artigo 61, inciso I, do Código Penal deverá ser em patamar acima de 1/6, diante da maior reprovabilidade a ser atribuída à sua conduta. Assim sendo, agravo a reprimenda em 1/5, repousando a pena intermediária em 07 (sete) anos de reclusão e 699 (seiscentos e noventa e nove) dias-multa. Em terceira e derradeira fase, não há causas de aumento e/ou diminuição a serem consideradas, razão pela qual torno definitiva a pena de 7 (sete) anos de reclusão e 699 (seiscentos e noventa e nove) dias-multa. A propósito, esclareço que a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 – “Lei de Drogas” é inaplicável ao caso sub judice, eis que não se fazem presentes, na integralidade, os pressupostos para a sua aplicação. De fato, a incidência dessa benesse legal reclama a presença simultânea de 04 requisitos subjetivos, a saber: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades delitivas e não integração a organização criminosa. In casu, considerando tratar-se de agente multirreincidente específico, conforme visto linhas atrás, resta, pois, inobservado um dos pressupostos legais para o reconhecimento do tráfico privilegiado. No mais, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, porquanto não há nos autos informações quanto à capacidade econômica do réu. Nos termos dos artigos 33 e ss. c/c o artigo 59, inciso III, do Código Penal, deverá o acusado iniciar o cumprimento da pena no regime inicial fechado, sobretudo porque o acusado é portador de duas condenações pretéritas pela prática do mesmo crime ao qual se vê condenado nesta oportunidade, tendo praticado o delito em apuração quando ainda cumpria pena por uma das condenações, a revelar, portanto, que a regência prisional mais severa é a única suficiente e apta à consecução das finalidades da reprimenda legal. Deixo de conceder ao réu os benefícios do artigo 44 e artigo 77, ambos do Código Penal, eis que não satisfeitos os requisitos legais para a substituição da pena privativa de liberdade e para o sursis penal. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar o réu DANIEL DOS SANTOS CHAVES, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 – “Lei de Drogas”, à pena de 7 (sete) anos de reclusão em regime inicial fechado e 699 (seiscentos e noventa e nove) dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. INDEFIRO o apelo em liberdade, na medida em que permanecem hígidos os motivos que deram ensejo à conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, de modo que o cárcere provisório se mostra ainda mais necessário após a condenação do réu nesta oportunidade, porquanto condenado à considerável pena privativa de liberdade, sendo patente o risco que, solto, coloque-se em fuga do distrito da culpa, a fim de se ver livre da futura execução da reprimenda legal, frustrando, desta forma, a efetivação do comando judicial exarado nesta Sentença, e a correta aplicação da lei penal. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, expedindo-se o necessário. Sem prejuízo, se ainda apreendidos, destruam-se os entorpecentes, pois já periciados, não havendo interesse na manutenção de sua constrição. Como efeito da condenação, por força da regra do art. 91, II, “b”, do Código Penal, c/c o artigo 63, da Lei nº 11.343/06, determino a perda do valor apreendido em favor da União, eis que restou comprovado que a quantia é proveniente do tráfico de drogas. Isento o acusado do pagamento das custas processuais, pois lhe concedi, às fls.

98/100, os benefícios da Justiça Gratuita. Oportunamente, expeça-se Mandado de Prisão, guia de Recolhimento e arquivem-se os autos". Pela Defensora do réu e pelo réu foi manifestado o interesse em interpor recurso. Pela MM. Juíza de Direito foi dito: "Recebo o recurso interposto pelo réu, saindo o Defensor, desde já, intimado a apresentar razões de recurso, no prazo de 08 (oito) dias, sob pena de destituição e nomeação de novo Defensor. Após apresentadas as razões, expeça-se a competente certidão de honorários (fls. 84). Com a vinda das contrarrazões remetam-se os autos à superior instância com as cautelas de praxe. Com o trânsito em julgado da condenação criminal, lance-se o nome do(a) réu no rol dos culpados. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publicada esta em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se". ENCERRADOS OS TRABALHOS, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pela MM. Juíza, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. NADA MAIS. Eu, Mario Henrique Machado, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA